

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1278-2026/PS2**

**DENUNCIANTE :** JOSÉ MIGUEL MORENO PELAEZ  
(EL SEÑOR MORENO)

**DENUNCIADO :** BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS  
(EL BANCO)

**MATERIAS :** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS  
DEBER DE IDONEIDAD  
ATENCIÓN DE RECLAMOS

**ACTIVIDAD :** OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 13 de mayo de 2026

**ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521, la cual no reconoce haber autorizado pues: (a) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del denunciado, quien le indicó que era necesario realizar el cambio de su tarjeta de crédito, por lo que entregó su antigua tarjeta de un tercero a fin de efectuar el cambio; (b) su DNI siempre estuvo en su poder, por lo que el comercio no habría verificado su identidad al momento de la compra; (c) la firma del *voucher* no coincide con su firma; y, (d) la legitimidad del establecimiento es dudosa pues figura con suspensión temporal de actividades y se encuentra ubicado en Jaen, lugar donde nunca ha estado:

| Fecha      | Detalle                    | Importe S/ |
|------------|----------------------------|------------|
| 23/12/2025 | IZI* ARTEFACTOS ELECTRICOS | 2 999,00   |

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 834334 pues mediante Carta del 7 de enero de 2026, rechazó el reclamo sin realizar una evaluación adecuada frente al fraude reportado toda vez que se limitó a señalar que la tarjeta fue entregada mediante engaño, sin analizar la validez de la operación o si el comercio cumplió con los procedimientos mínimos de verificación.
2. El 6 de abril de 2026, el señor Moreno presentó un escrito adicional y manifestó lo siguiente:
- (i) El pago que realizó respecto a la deuda cuestionada no implicaba un reconocimiento de su parte sobre la misma, ni una aceptación de la responsabilidad sobre dicha operación, sino que se realizaron bajo presión y con un carácter únicamente preventivo; y,
- (ii) la entidad bancaria ha desplegado prácticas de cobranza con hostigamiento y vulneración de sus derechos como consumidor, pues son métodos comerciales coercitivos y abusivos.
3. El 7 de abril de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos de un establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, lo cual generó

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

un código de autorización;

- (ii) dicha operación se registró válidamente en sus sistemas después de la verificación de la correspondiente orden de pago debidamente suscrita por el denunciante;
  - (iii) el procedimiento de verificación de identidad del tarjetahabiente es una obligación que le corresponde a los establecimientos comerciales y no a las entidades bancarias;
  - (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento en que se efectuó la transacción, toda vez que el bloqueo se llevó a cabo recién el 23 de diciembre de 2025, a las 18:21:54 horas, esto es, con posterioridad a la operación;
  - (v) el consumidor fue informado sobre la realización de la operación cuestionada, por lo que pudo conocer de su realización;
  - (vi) el denunciante señaló que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, por lo que expuso la información de esta, al facilitar que un tercero acceda a información personal de su tarjeta que debería ser de su único conocimiento;
  - (vii) respecto a la llamada recibida por el señor Moreno, indicó que el teléfono que mencionó sólo recibe llamadas de sus clientes;
  - (viii) de acuerdo con el artículo 104° del Código, el proveedor se ve exonerado de responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa justificante que acredite la ruptura del nexo causal, lo que en el presente caso se corrobora con la clara imprudencia del consumidor;
  - (ix) respecto a la atención inadecuada del reclamo N° 834334, del contenido de este último, se observa que la solicitud del señor Moreno se centró en requerir que se le devuelva o anule la operación cuestionada;
  - (x) frente a la solicitud del denunciante, se procedió a responder el reclamo, brindando el detalle de la operación cuestionada, lo que incluyó la entrega del *voucher* respectivo y la precisión de los datos del establecimiento donde ocurrió la operación; y,
  - (xi) dentro de las facultades con las que cuenta, se verificó que la operación ocurrió de forma válida.
4. El 17 de abril de 2026, el denunciante presentó un escrito adicional, reiterando sus argumentos brindados al formular su denuncia, y añadiendo lo siguiente:
- (i) El día que ocurrió la operación no reconocida, se habrían presentado elementos propios de un patrón típico de fraude, como lo fue el registro de un intento de consumo por el monto de S/ 3,67, que no llegó a procesarse, operación respecto de la cual se le notificó mediante comunicación electrónica;
  - (ii) a las 18:16:41 horas del 23 de diciembre de 2025 se registró el intento de realización de la operación indicada, mientras que la operación no reconocida tuvo lugar a las 18:20:59 horas del mismo día, por lo que la proximidad de las horas evidenciaría el patrón típico de fraude alegado, en el cual se realiza una primera operación por un bajo monto que tiene como finalidad validar la operatividad de la tarjeta, para luego

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

realizar un consumo de mayor cuantía; y,

- (iii) la situación descrita es un indicio objetivo de fraude y demuestra la falla en los sistemas de monitoreo y gestión de riesgos de la entidad financiera.
5. El 4 de mayo de 2026, el señor Moreno presentó un escrito adicional, mediante el cual, manifestó lo siguiente:
- (i) El 6 de abril de 2026, su esposa acudió a una agencia del banco denunciado para poder cancelar la totalidad de la deuda cuestionada. No obstante, personal de la entidad financiera le indicó que únicamente podía cancelar el monto que figuraba en el estado de cuenta;
  - (ii) además, se le comunicó de la existencia de un saldo adicional por el monto de S/ 149,88, monto respecto del cual, a fin de evitar molestias, hostigamientos y perjuicios posibles, procedió a cancelar; y,
  - (iii) solicitó la devolución del importe de S/ 149,88, así como los intereses legales respectivos.
6. El 5 de mayo de 2026, el señor Moreno presentó un escrito, mediante el cual señaló lo siguiente:
- (i) El argumento de la entidad financiera, indicando que se logra la validación técnica de una operación, por medio de la lectura de chip y la presentación de *voucher* no es suficiente ni puede implicar la existencia del consentimiento del titular de la tarjeta;
  - (ii) la entrega de la tarjeta a un tercero no puede por sí sola significar la ruptura de nexo causal alegada por el Banco; pues la entidad financiera debe demostrar que dicha conducta es la exclusiva causa del daño, y que el proveedor no tenía posibilidad de evitar el resultado;
  - (iii) el caso denunciado responde a un esquema de fraude estructurado, pues se presenta la suplantación de la identidad del denunciante, el uso de un número telefónico coincidente con el del Banco, así como la obtención previa de información del consumidor;
  - (iv) el denunciado no acreditó una evaluación del perfil de su consumo, la activación de alertas por operaciones inusuales, la aplicación de validaciones adicionales y el bloqueo preventivo frente a comportamientos sospechosos;
  - (v) el empleo del chip en la operación cuestionada no permite acreditar quien la utilizó, no sustituye la verificación de identidad, pues desde un nivel acreditativo sólo permite demostrar que la tarjeta estuvo físicamente presente;
  - (vi) no puede afirmarse la existencia de ruptura del nexo causal, pues ha concurrido en el caso, factores como: un fraude previsible, la ausencia de controles del denunciado y la validación de operaciones irregulares; y,
  - (vii) en virtud de todo lo expuesto, reiteró la posición sostenida en escritos anteriores y solicitó se declare la responsabilidad de la entidad financiera por las infracciones denunciadas.

**ANÁLISIS****Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1**

7. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez y este no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación<sup>1</sup>.
8. En el presente caso, se ha verificado la existencia de un error material en el tercer considerando de la parte resolutive de la Resolución N.º 1, toda vez que se consignó que la tarjeta de crédito del denunciante tenía la numeración **N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521**, cuando la correcta numeración era **N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3501**.
9. Si bien la Resolución N°1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la numeración correcta de la tarjeta del denunciante. Adicionalmente, al formular sus descargos, hizo su defensa considerando el número de tarjeta de crédito correcto,
10. Por ello, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N°1. En atención a ello:

**Donde dice:**

*“(…)*

**TERCERO:**

*(…)*

*los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito **N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521** del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución:*  
*(…)”*

**Debe decir:**

*“(…)*

**TERCERO:**

*(…)*

*los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito **N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3501** del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución:*  
*(…)”*

<sup>1</sup> TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

**Artículo 14.- Conservación del acto**

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**Sobre la ampliación de la denuncia**

11. Mediante escritos de fechas 6 y 17 de abril, 4 y 5 de mayo de 2026, el señor Moreno argumentó lo siguiente:
- (i) Con relación al escrito del 6 de abril de 2026, señaló que el Banco venía aplicando prácticas de cobranza con hostigamiento;
  - (ii) por medio del escrito de fecha 17 de abril de 2026, indicó que en su caso había elementos que permitían inferir válidamente que habría ocurrido un patrón típico de fraude, que demuestra una falla en los sistemas de monitoreo y gestión de riesgos de la entidad financiera;
  - (iii) a través del escrito del 4 de mayo de 2026, señaló que cuando su esposa se acercó a pagar la totalidad de la deuda contraída, se le indicó que únicamente podía cancelar el monto que aparecía en el estado de cuenta. Adicionalmente, se le informó sobre un saldo adicional que procedió a cancelar, motivo por el cual solicitó la devolución de este importe, así como los intereses legales respectivos; y,
  - (iv) mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2026, señaló que la entidad financiera no acreditó una evaluación del perfil de su consumo, la activación de alertas por operaciones inusuales, la aplicación de validaciones adicionales y el bloqueo preventivo frente a comportamientos sospechosos.
12. Al respecto, se debe indicar que los hechos alegados por la parte denunciante no formaron parte de las presuntas infracciones alegadas por el señor Moreno en su denuncia y, por tanto, no fueron recogidos en la imputación de cargos efectuada contra el Banco. Así, estas nuevas alegaciones constituyen una ampliación de denuncia.
13. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 428° del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos-, establece que la ampliación de la denuncia es procedente hasta antes de que ésta sea notificada a las partes, siempre y cuando en la denuncia se haya reservado tal derecho<sup>2</sup>.
14. En el presente caso, la denuncia fue notificada al Banco el 27 de marzo de 2026, por lo que a la fecha en que el denunciante solicitó la ampliación ya había transcurrido el plazo para efectuar dicho pedido. Por consiguiente, corresponde denegar la ampliación de denuncia realizada mediante los escritos señalados.

**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

15. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

<sup>2</sup>**CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 428.- Modificación y ampliación de la demanda**

El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Es posible modificar las pretensiones planteadas en la demanda, siempre que las nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que fue objeto del procedimiento conciliatorio.

Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con traslado a la otra parte.

Igual derecho de modificación y ampliación tiene el demandado que formula la reconvencción.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2

16. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
17. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
18. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
19. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
20. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad<sup>3</sup> que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden

<sup>3</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**  
**Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**  
(...)

**4. Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

21. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
22. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento<sup>4</sup>, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
23. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación<sup>5</sup>. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 23 de diciembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
24. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 30 de diciembre de 2022; conforme se aprecia a continuación:

---

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

<sup>4</sup> Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

<sup>5</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

**Artículo Séptimo.-** Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

**b) Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

**c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

|                  |                                           |                                |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| UNIBANCA         | SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO             | 26/12/25                       |
| AB0603           | MODULO ADMINISTRATIVO                     | 21:52:37                       |
| B380P757         | Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta | PAG 01                         |
| Tarjeta 4259     | 3501 JOSE MORENO PELAEZ                   | TARJETA ADICIONAL              |
| Cuenta 4259      | 3501 MORENO PELAEZ JOSE MIGUEL            | ORO INTERNACIONAL              |
| Fecha Afiliacion | 25/01/19                                  | Habilitada S 30/12/22          |
| Fecha Expiracion | 31/01/28                                  | Bloqueo 0                      |
| Fecha Depuracion |                                           |                                |
| Fecha            | Hora                                      | Blq NumBlq Usuario Comentarios |
| 23/12/25         | 18:28:48                                  | 0 140179 AUT119 TH 986642043   |
| 23/12/25         | 18:21:54                                  | L 140174 038                   |

25. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizó la operación cuestionada fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, no corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

**Sobre la responsabilidad del Banco por el consumo no reconocido**

26. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>6</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos<sup>7</sup>.
27. El artículo 18° del Código<sup>8</sup> establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
28. Por otro lado, el artículo 19° del Código<sup>9</sup> establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
29. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios.

<sup>6</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**Artículo 65°.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>7</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

<sup>8</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

<sup>9</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad<sup>10</sup>.

30. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente<sup>11</sup>.
31. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*<sup>12</sup>. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago - voucher- firmada.
32. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
33. El señor Moreno denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521, por el importe de S/ 2 999,00, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
34. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera

<sup>10</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

<sup>11</sup> **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

<sup>12</sup> **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción del *voucher* correspondiente, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por el denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la copia de la orden de pago -*voucher*- suscrita, conforme se aprecia a continuación:

**izipay**

ID: 1223232058499107

COMPRAS

IZI\*ARTEFACTOS ELECTRICOS  
PARIHUAJAN(5899450)  
CA TRCA GARCILASO DE LA VEGA 342  
JAEN  
LOTE: 0001 TERN: 56410872

\*\*\*\*\*3501(C)

AP: 081111 REF: 0013  
FECHA: 23/12/25 HORA: 18:20 TIPO: VISA

TOTAL: S/ 2,999.00

FIRMA: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA  
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA CREDITO  
CRYPTO: A3 26 BD 70 64 ED 4F 9B

\*\*\*\*\* VERSION A8.20011 \*\*\*\*\*

35. Asimismo, el Banco aportó copia de sus reportes internos en los cuales se verifica que la operación denunciada se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito del denunciante:

**Operación de S/ 2 999,00 de las 18:20 horas**

UNIBANCA SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO 26/12/25  
AB0522 MODULO ADMINISTRATIVO 21:52:12  
B380P757 Detalle de Autorizacion PAG 02

|            |                   |              |                           |
|------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Cuenta     | 4259              | 3501         | MORENO PELAEZ JOSE MIGUEL |
| Tarjeta    | 4259              | 3501         | Cod. Aut 081111           |
| Fecha/Hora | 23/12/25 18:20:59 | Moneda/Monto | 604 2,999.00              |
| Cod. Rpta  | 00 APPROVE        | Origen       | WSVT VISANET              |

Tipo de Mensaje 0100  
BIN Adquirente 00000435704 IZIPAY  
Cod. Proceso 003000 GOODS/SERVICE PURCHASE  
CREDIT CARD  
Categoria Comercio 7629 Repair Shops-Electrical and Small A  
Cod. Establecimiento 005899450

Nombre Establecimiento IZI\*ARTEFACTOS ELECTRICOSJAEN PE  
Modo de Entrada POS 05 INTEGRATED CIRCUIT CARD READ  
Capacidad de Entrada POS 1 TERMINAL CAN ACCEPT PINS  
Condicion del POS 00  
Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature

F3=Salir F12=Pant. Ant

36. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tarjeta N°             | 4259-****-****-3501   |
| Cuenta                 | 4259-****-****-3501   |
| Importe S/             | 2 999,00              |
| Fecha y hora           | 23/12/2025 - 18:20:59 |
| Código de autorización | 081111                |

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Establecimiento     | IZI*ARTEFACTOS<br>ELECTRICOS JAEN |
| Código de respuesta | 00 APPROVE                        |
| Modo de entrada     | POS05                             |
| Firma               | Sí                                |

37. En ese sentido, se verifica que la operación denunciada por el importe de S/ 2 999,00, se realizó el 23 de diciembre de 2025 a las 18:20:59 horas, con el código de autorización 081111, en el establecimiento comercial IZI\*ARTEFACTOS ELECTRICOS JAEN, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.
38. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera definitiva, el 23 de diciembre de 2025, a las 18:28:48 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

|                  |                                           |                                |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| UNIBANCA         | SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO             | 26/12/25                       |
| AB0603           | MODULO ADMINISTRATIVO                     | 21:52:37                       |
| B380P757         | Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta | PAG 01                         |
| Tarjeta 4259     | 3501 JOSE MORENO PELAEZ                   | TARJETA ADICIONAL              |
| Cuenta 4259      | 3501 MORENO PELAEZ JOSE MIGUEL            | ORO INTERNACIONAL              |
| Fecha Afiliación | 25/01/19                                  | Habilitada S 30/12/22          |
| Fecha Expiración | 31/01/28                                  | Bloqueo 0                      |
| Fecha            | Hora                                      | Blq NumBlq Usuario Comentarios |
| 23/12/25         | 18:28:48                                  | O 140179 AUT119 TH 986642043   |
| 23/12/25         | 18:21:54                                  | L 140174 038                   |

39. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 2 999,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
40. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Moreno formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

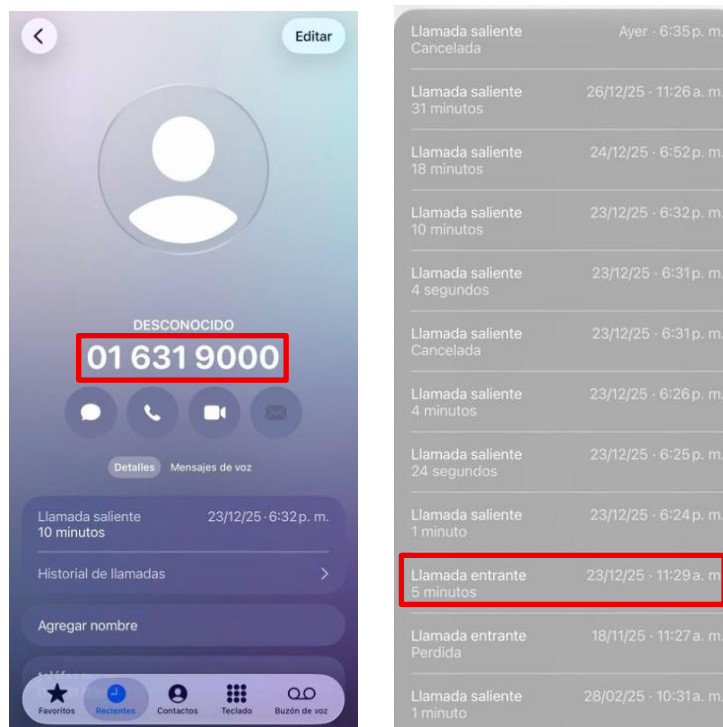
Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

41. El señor Moreno indicó que un asesor del Banco se habría comunicado con él, y que este le indicó que era necesario realizar el cambio de su tarjeta de crédito, por lo que entregó su antigua tarjeta a un tercero a fin de efectuar el cambio.
42. Sobre el particular, el Banco señaló que la imprudencia del consumidor conllevó a la realización de la operación materia de cuestionamiento, pues este reconoció haber entregado su tarjeta a un tercero, pero no acreditó que su entidad haya solicitado la entrega de la tarjeta.
43. Ahora bien, el denunciante presentó en calidad de medios probatorios capturas de pantalla de su teléfono celular donde se aprecia que efectivamente recibió llamadas telefónicas del número telefónico (01) 631 9000, además de en otras ocasiones, el 23 de diciembre de 2025 a las 11:29 horas, en cuyo contexto se habría producido la recomendación del presunto trabajador del Banco sobre la necesidad de cambiar su tarjeta de crédito, para lo cual se acercaría un presunto personal para realizar el recojo de dicha tarjeta. El detalle del registro telefónico se observa a continuación:



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2



44. De la revisión de dichos medios probatorios, se aprecia que el 23 de diciembre de 2025 a las 11:29 horas, un presunto trabajador del Banco se habría comunicado con el denunciante desde el número telefónico (01) 631 9000, y le indicó que resultaba necesario cambiar su tarjeta de crédito, por lo que se le habría indicado al denunciante que se acercaría un personal a recoger dicho plástico debido a que ello era política de la empresa, lo cual ocurrió, por lo que el señor Moreno procedió a entregar su tarjeta de crédito a la referida persona, siendo que después de ello se cargó en dicho producto financiero una operación por el monto de S/ 2 999,00.
45. Cabe precisar que, de la revisión de la página web<sup>13</sup> del Banco se verifica que el número 01 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se apreciaba continuación:

En caso de pérdida, robo o extravío de la tarjeta, llamar inmediatamente, las 24 horas y los 365 días del año, para solicitar el bloqueo de tu tarjeta a:

- ✓ Línea de Emergencia ASBANC: 1820
- ✓ Banca Telefónica BanBif: 01 631-9000 (Lima) y 0-801-0-0456 (provincias)

46. Si bien existe certeza de que el número (01) 631 9000 pertenece a la entidad denunciada, y que, de forma previa a la realización de las operaciones cuestionadas, el señor Moreno recibió llamadas de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada **spoofing**, similar al denominado **vishing**; la

<sup>13</sup>

<https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2

cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.

47. Así, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada.
48. En este punto, cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
49. En ese contexto, si bien el señor Moreno cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el señor Moreno fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
50. En este punto, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras<sup>14</sup>.

*Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.*

*De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.*

51. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.

<sup>14</sup>

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

52. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.
53. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer.
54. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
55. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia, pues en el consumo denunciado se empleó la tarjeta física que previamente el denunciante había entregado a un tercero.
56. En su escrito del 5 de mayo de 2026, el denunciante indicó que el solo hecho de haber entregado su tarjeta a una tercera persona no puede significar por sí solo, la existencia de una ruptura del nexo causal, debido a que la entidad financiera debía demostrar que la conducta del titular de la tarjeta es la exclusiva causa del daño y que la entidad financiera no tenía oportunidad de evitar el resultado.
57. Sobre el particular, corresponde indicar que, contrariamente a lo señalado por el consumidor, el hecho de entregar el plástico de una tarjeta de crédito con el cual después se efectúan operaciones no reconocidas, es un elemento suficiente para configurar la ruptura del nexo causal, pues es el propio consumidor quien está entregando el medio con el cual se realizan las operaciones cuestionadas. Si bien la entidad financiera tiene el deber de adoptar medidas de seguridad, los consumidores tienen la obligación de custodiar de forma correcta sus productos financieros, a fin de no exponerse a situaciones que terminen ocasionando un perjuicio económico en su contra.
58. Adicionalmente, se debe indicar que el Banco está imposibilitado de conocer que el tipo de operaciones denunciadas – operaciones en comercios presenciales – no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, ello debido a que no está presente en la realización de la operación, razón por la cual el ordenamiento jurídico le ha atribuido esa responsabilidad a los establecimientos comerciales. Por esta razón, el hecho de que un consumidor entregue su tarjeta de crédito y, luego de ello, se efectúen operaciones y/o consumos con dicho plástico, no es responsabilidad de la entidad financiera.
59. En virtud de todo lo antes mencionado, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
60. Por otra parte, el denunciante señaló que en el caso materia de análisis se habría presentado la suplantación de su identidad, el uso de un número telefónico que coincidía con el del Banco y la obtención previa de información suya.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

61. Al respecto, conforme a lo señalado previamente, se ha verificado que el denunciante ha sido víctima de una modalidad de estafa denominada *spoofing*, lo que produjo que terceros puedan acceder al plástico de su tarjeta de crédito, y, en consecuencia, efectúen operaciones con dicho producto financiero. No obstante, estos hechos no pueden ser atribuidos al Banco, pues no fueron efectuados por su personal y no ocurrieron dentro de su esfera de control, a fin de estar en posibilidad de evitarlos; razón por la cual corresponde desestimar este argumento del denunciante.
62. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

**Sobre los alegatos (ii) y (iii)**

63. El señor Moreno cuestionó en su escrito de denuncia y reiteró en sus escritos posteriores del 17 de abril y el 5 de mayo de 2026, que el cargo de la operación denunciada se había realizado sin validar correctamente su identidad, ello en tanto no se realizó con presencia de su DNI el cual conservaba en ese momento, lo que demostraría que no se habría verificado su identidad al momento de la compra. Adicionalmente, señaló que la firma que aparece en el *voucher* presentado por el Banco no coincide con la firma que obra en su DNI.
64. De lo narrado por el consumidor en su denuncia respecto a este extremo, se infiere que lo que pretende cuestionar es el hecho de que el Banco no realizó una correcta verificación de su identidad en el momento en que la operación cuestionada fue efectuada.
65. Al respecto, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.
66. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en estos extremos.

**Sobre el alegato (iv)**

67. El señor Moreno mediante su escrito de denuncia y posterior escrito del 17 de abril de 2026, cuestionó la operación no reconocida, debido a que la ubicación del establecimiento resultaba dudosa, toda vez que la empresa figura con suspensión temporal de actividades y se encuentra ubicado en Jaen, lugar en el cual nunca ha estado.
68. Al respecto, corresponde señalar que, para la autorización de una operación no se requiere evaluar las características y condiciones que pudiera tener el establecimiento comercial donde se realizar la operación, como podría ser verificar si el establecimiento se encontraba o no con suspensión temporal. Dicha acción no es una conducta que pueda ser atribuible al Banco ni es, por sí misma, un indicio de irregularidad.
69. Adicionalmente, corresponde precisar que, al autorizar una operación, lo que el Banco verifica es que se cuente con los requisitos de validez pertinentes, como en el presente caso correspondía a la lectura de chip y la presencia de firma en el *voucher* emitido.
70. De otra parte, corresponde precisar que, al encontrarse la tarjeta habilitada, el consumidor puede efectuar operaciones en cualquier ubicación geográfica, sin que ello constituya, por sí solo, un indicio de irregularidad.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2

71. En tal sentido, el solo hecho de que la operación se haya realizado en una ciudad en la cual el consumidor afirma nunca haber estado no resulta suficiente para calificarla como irregular, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el consumidor.

Sobre los alegatos adicionales presentados por el señor Moreno el 5 de mayo de 2026

72. El señor Moreno, precisó mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2026, que la lectura de chip y la presentación del *voucher* respectivo, no son suficientes para acreditar la existencia del consentimiento del titular de la tarjeta, ni quien la utilizó. Asimismo, no sustituía la verificación de identidad, pues desde un nivel acreditativo sólo permite demostrar que la tarjeta estuvo físicamente presente.
73. Al respecto, se debe señalar que, contrariamente a los señalado por el denunciante, la norma exige como factores de autenticación la constancia del uso de la tarjeta y una orden de pago firmada. En ese sentido, la existencia de ambos elementos es normativamente suficiente para que la entidad financiera acredite la correcta autorización de una operación de consumo con tarjeta presente. En esa misma línea, la regulación sectorial no impone a las entidades financieras la obligación de verificación de identidad, por lo que corresponde desestimar estos alegatos finales.
74. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

**Sobre la atención adecuada del reclamo N° 834334**

75. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince (15) días hábiles<sup>15</sup>.
76. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
77. El señor Moreno denunció que el Banco atendió inadecuadamente el reclamo N° 834334.
78. En sus descargos, el Banco alegó que procedió a atender el reclamo, brindando un detalle de la operación cuestionada, lo que incluyó el detalle del establecimiento involucrado para que el consumidor pueda tomar las acciones respectivas. Adicionalmente, precisó que en la respuesta brindada al denunciante se le comunicó sobre la verificación de la ocurrencia válida de la operación cuestionada, además que se contaba con el respectivo *voucher* y que, en virtud de ello, la solicitud del consumidor debía declararse no procedente. También

<sup>15</sup>

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

precisó que el número telefónico (01) 6319000 únicamente recibía llamadas de clientes, más no realizaba llamadas dirigidas a estos.

79. Obra en el expediente la hoja de reclamación N° 834334 del 26 de diciembre de 2025, y la carta de respuesta de fecha 7 de enero de 2026, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

**Hoja de reclamación N° 834334**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle del sub motivo</b> | Operación no Reconocida Establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Detalle</b>                | Por medio de la presente, formulo reclamo formal contra el Banco Interamericano de Finanzas – BANBIF por la realización de un consumo no reconocido derivado de un fraude por suplantación de identidad, la deficiente prestación del servicio financiero, la grave falla en sus sistemas de seguridad y el indebido deslinde de responsabilidad efectuado en su respuesta, en contravención al Código de Protección y Defensa del Consumidor. El 23 de diciembre recibí comunicaciones del banco informando dos consumos con mi tarjeta de crédito: S/ 3.67 y S/ 2,999.00, así como el bloqueo de la tarjeta por operaciones inusuales. De inmediato informé al banco que no reconocía ni había autorizado dichas transacciones, precisando que se trataba de uso fraudulento. Ese mismo día había ocurrido el corte físico de mi tarjeta de crédito, procedimiento que se realizó luego de una llamada recibida del número 6139000, el cual figura impreso en la tarjeta como número oficial del banco. Durante dicha llamada se me i |
| <b>Pedido</b>                 | Devolución o anulación de transacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Carta del 7 de enero de 2026 – Respuesta al Reclamo N° 834334**

**BanBif**

BanBif.com.pe

San Isidro, 07 de enero de 2026

LMYG 834334 / 2025

Señor(a)  
**MORENO PELAEZ JOSE MIGUEL**  
Presente. -

Ref.: Tarjeta de Crédito Oro Internacional N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3501

Estimado(a) Señor(a) Moreno:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar respuesta en atención a sus comunicaciones de fecha 29.12.2025, a través de la cual nos hace llegar sus observaciones acerca de un consumo no reconocido en su tarjeta de crédito, sobre la comunicación recibida del número 6139000 y la información confidencial que recibió para el cambio de su tarjeta, sobre la falta de seguridad e identificación al momento de la compra con el Documento de Identidad del titular, requiere se investigue sobre el intento de consumo por S/ 3.67 el cual no fue procesado, por lo que solicita 1. El reembolso íntegro de S/ 2,999.00 por el consumo no reconocido. 2. Que el banco asuma su responsabilidad y realice las verificaciones correspondientes con el establecimiento (cámaras, comprobantes u otros). 3. La apertura de una investigación interna, considerando el uso del número oficial 6139000 y el acceso a información confidencial. 4. La investigación del establecimiento donde se intentó el consumo por S/3.67. 5. Que se me informe por escrito los resultados de las investigaciones y las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Sobre el particular, en atención a lo indicado en su comunicación, le comunicamos que el Banco nunca le solicitará, por correo electrónico o llamadas telefónicas, que envíe o informe sus datos financieros que pudieran vulnerar su seguridad, como: claves de acceso, datos de sus tarjetas de débito o crédito (como el número, fecha de vencimiento, CVV), número de cuentas, etc. Es preciso indicar que, el número 631-9000 es de uso exclusivo del banco para recibir llamadas de nuestros clientes, por lo que le podemos asegurar que la llamada a la que hace referencia en su reclamo no fue realizada por el banco ni por alguno de sus funcionarios. Además, le recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave secreta, siendo que por ningún motivo el Banco le solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta de crédito una vez que esta le haya sido entregada, su tarjeta y la información que la conforma, es personal e intransferible. Precisamos que la información sobre el cuidado y seguridad de su tarjeta le es indicado a través de nuestra página web y redes sociales.

[Continúa en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**  
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2****BanBif**

BanBif.com.pe

caso algún colaborador de BanBif incurra en esta infracción, deberá asumir de manera personal las responsabilidades que el caso amerite.

Asimismo, nos reiteramos en indicar que la operación observada fue realizada sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción. Asimismo, hemos validado que, el bloqueo preventivo de su tarjeta fue realizado por el Banco con fecha 23.12.2025 a las 18:21:54 horas y el bloqueo definitivo el día 23.12.2025 a las 18:28:48 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.

| FECHA DE OPERACIÓN | HORA     | IMPORTE     | ESTABLECIMIENTO           | COMENTARIOS                                       |
|--------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 23/12/2025         | 18:20:59 | S/ 2,999.00 | IZI*ARTEFACTOS ELECTRICOS | Operación procesada y validada satisfactoriamente |

Respecto a la operación por S/ 3.67 en el comercio DLC\*RAPPI PERU del día 23.12.2025 a las 18:16:41 horas, le informamos que no proceso conforme, por lo que el comercio solicitó la anulación del cargo en la tarjeta de crédito, la misma que puede confirmar a través de los movimientos de su cuenta que no se procedió con el cobro correspondiente.

En dicho contexto, es importante mencionar que, la verificación de la identificación del titular, lo que incluye la validación de firma del voucher emitido por la realización de la operación con tarjeta, es de exclusiva responsabilidad de los establecimientos. No obstante, hemos solicitado el comprobante de pago de la operación reclamada, por lo que adjuntamos el documento enviado por la procesadora.

De acuerdo a ello, usted también podrá dirigirse directamente a el/los establecimiento(s) para poder conocer mayor detalle sobre dichas operaciones, las circunstancias en la(s) que realizó(aron), comprobar si dicho establecimiento cumplió con realizar correctamente la verificación de la identidad del tarjetahabiente y obtener la copia del(los) voucher(s) generado(s) por el/los consumo(s) realizado(s), debiendo figurar el nombre y la firma del tarjetahabiente, conforme se encuentran obligados. De no coincidir los datos del(los) voucher(s) con los suyos, podrá accionar legalmente, en forma válida, contra el respectivo establecimiento comercial.

80. De la revisión del contenido del reclamo N° 834334, se evidencia que el señor Moreno cuestionó la realización de la operación no reconocida por el importe de S/ 2 999,00 con su tarjeta, precisando que no reconocía la referida operación ni había autorizado la misma. Asimismo, solicitó la devolución o anulación de dicha transacción. Preciso en su reclamo que había sido notificado sobre una operación adicional por S/ 3,67.
81. De la revisión de la respuesta brindada por el Banco se aprecia que se pronunció de forma congruente sobre lo reclamado por la parte denunciante y le comunicó que lo solicitado no podía ser favorable. El pronunciamiento del Banco brinda respuesta respecto a la operación no reconocida por S/ 2 999,00, explicando el proceso por el cual pasó. De otra parte, precisa, sobre la operación que el denunciante brinda en un contexto de su cuestionamiento por S/ 3,67, que esta no llegó a procesarse correctamente.
82. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada en la hoja de reclamación y la respuesta brindada por el Banco, pues se pronunció sobre la validez de la operación cuestionada, al indicar que se realizó cumpliendo con el proceso correspondiente, por lo cual desestimó el pedido formulado por el denunciante en dicho reclamo.
83. Para calificar como inadecuada la respuesta brindada por la entidad financiera, el señor Moreno indicó que el Banco no realizó una evaluación adecuada frente al fraude reportado toda vez que se limitó a señalar que la tarjeta fue entregada mediante engaño, sin analizar la validez de la operación o si el comercio cumplió con los procedimientos mínimos de verificación.
84. Al respecto, no se debe perder de vista que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor,

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre el sentido de la respuesta y sus fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.

85. A ello debe sumarse que la presentación de reclamos no tiene por finalidad que la entidad financiera ejerza su derecho a la defensa sobre todas las consideraciones expuestas por el consumidor, pues el canal adecuado para ello es, precisamente, un procedimiento sancionador ante la autoridad competente, en el que se discuta la validez de la operación no reconocida, así como la suficiencia de los medios probatorios. En ese sentido, la respuesta del Banco resulta suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que el denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
86. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo materia de cuestionamiento. En ese sentido, se concluye que la respuesta brindada por el denunciado es suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que el denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
87. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° 834334 presentado por el denunciante.

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 de fecha 26 de marzo de 2026, de acuerdo con lo indicado en el numeral 10 de la presente resolución.

**SEGUNDO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4259-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3521, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (i) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, quien le indicó que era necesario realizar el cambio de tu tarjeta de crédito; por lo que entregó su antigua tarjeta de un tercero a fin de efectuar el cambio; (ii) su DNI siempre estuvo en su poder, por lo que el comercio no habría verificado su identidad al momento de la compra; (iii) la firma del voucher no coincide con su firma; y, (iv) la legitimidad del establecimiento es dudosa pues figura con suspensión temporal de actividades y se encuentra ubicado en Jaen, lugar donde nunca ha estado:

| Fecha      | Detalle                    | Importe S/ |
|------------|----------------------------|------------|
| 23/12/2025 | IZI* ARTEFACTOS ELECTRICOS | 2 999,00   |

**TERCERO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que el reclamo N° 834334 fue atendido



**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1134-2026/PS2**

adecuadamente.

**CUARTO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>16</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida<sup>17</sup>.

**QUINTO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:  
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU  
20133840533 hard  
Fecha: 15/05/2026 12:46:41-0500

**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO****Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos  
de Protección al Consumidor N° 2**

<sup>16</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 32.- Apelación**  
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

<sup>17</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**  
**Artículo 222.- Acto firme**  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.